

 IMPRIMIR

Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Argentina)

Resolución ENRE 0013/2012. Boletín Oficial n° 32.331, jueves 2 de febrero de 2012, p. 18.

Citas Legales : Decreto 01398/1992 (../Busqueda?readForm&Decreto 01398/1992Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 56 incisos k) y s) (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 56 incisos k) y s)Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 63 inciso g) (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 63 inciso g)Start=1Tot=0), Ley 24.065 - artículo 77 (../Busqueda?readForm&Ley 24.065 - artículo 77Start=1Tot=0), Resolución ENRE 0023/1994 (../Busqueda?readForm&Resolución ENRE 0023/1994Start=1Tot=0), Resolución ENRE 0371/2000 (../Busqueda?readForm&Resolución ENRE 0371/2000Start=1Tot=0), Resolución ENRE 0570/2009 (../Busqueda?readForm&Resolución ENRE 0570/2009Start=1Tot=0), Resolución ENRE 0881/1999 (../Busqueda?readForm&Resolución ENRE 0881/1999Start=1Tot=0), Resolución SE 0182/1995 (../Busqueda?readForm&Resolución SE 0182/1995Start=1Tot=0), Resolución SEyM 0108/2001 (../Busqueda?readForm&Resolución SEyM 0108/2001Start=1Tot=0), Resolución SEyM 0108/2001 - anexo - punto 3. (../Busqueda?readForm&Resolución SEyM 0108/2001 - anexo - punto 3.Start=1Tot=0), Resolución SRNyAH 0708/1996 (../Busqueda?readForm&Resolución SRNyAH 0708/1996Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 01. (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 01.Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 02. (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 02.Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 03. (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 03.Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 04. (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 04.Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 05. (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 05. Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 06. (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 06. Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 07. (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 07.Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 17. (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix A - Meth 17.Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix B - Performance Specification 02 (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix B - Performance Specification 02Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix B - Performance Specification 03 (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix B - Performance Specification 03Start=1Tot=0), Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix B - Performance Specification 11 (../Busqueda?readForm&Norma EPA-40 CFR - Pt. 60 Appendix B - Performance Specification 11Start=1Tot=0), Norma IRAM 29230 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29230Start=1Tot=0), Norma IRAM 29231 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29231Start=1Tot=0), Norma IRAM 29232 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29232Start=1Tot=0), Norma IRAM 29233 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29233Start=1Tot=0), Norma IRAM 29234 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29234Start=1Tot=0), Norma IRAM 29235 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29235Start=1Tot=0), Norma IRAM 29238 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29238Start=1Tot=0), Norma IRAM 29239 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29239Start=1Tot=0), Norma IRAM 29246-1 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29246-1Start=1Tot=0), Norma IRAM 29246-2 (../Busqueda?readForm&Norma IRAM 29246-2Start=1Tot=0), Norma JIS-B-982/1984 (../Busqueda?readForm&Norma JIS-B-982/1984Start=1Tot=0), Norma JIS-K-0103/1988 (../Busqueda?readForm&Norma JIS-K-0103/1988Start=1Tot=0), Norma JIS-K-0104/1984 (../Busqueda?readForm&Norma JIS-K-0104/1984Start=1Tot=0), Norma JIS-Z-8808/1992 (../Busqueda?readForm&Norma JIS-Z-8808/1992Start=1Tot=0), Resolución ASPA 0001/2010 (../Busqueda?readForm&Resolución ASPA 0001/2010Start=1Tot=0), Resolución ASPA 0001/2010 - anexo - apartado II (../Busqueda?readForm&Resolución ASPA 0001/2010 - anexo - apartado IISStart=1Tot=0), Resolución ASPA 0001/2010 - anexo - apartado III (../Busqueda?readForm&Resolución ASPA 0001/2010 - anexo - apartado IIISStart=1Tot=0), Resolución ASPA 0001/2010 - anexo - apéndice I (../Busqueda?readForm&Resolución ASPA 0001/2010 - anexo - apéndice IStart=1Tot=0), Resolución SEyM 0108/2001 - anexo - punto 1. inciso c) (../Busqueda?readForm&Resolución SEyM 0108/2001 - anexo - punto 1. inciso c)Start=1Tot=0), Resolución SEyM 0108/2001 - anexo - punto 3. - apartado 3.1. inciso b) (../Busqueda?readForm&Resolución SEyM 0108/2001 - anexo - punto 3. - apartado 3.1. inciso b)Start=1Tot=0)

Expediente Citado : ENRE 33051/2010 (../BusquedaExp?readForm&ENRE 33051/2010Start=1Tot=0)



ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

BUENOS AIRES, 25 DE ENERO DE 2012

VISTO: El Expediente ENRE N° 33.051/2010, la Resolución SEyM N° 108/2001, y las Resoluciones ENRE N° 881/1999 y N° 371/2000, y

CONSIDERANDO:

Que por medio de las Resoluciones ENRE N° 881/1999 y N° 371/2000, se aprobaron los "PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDICIÓN Y REGISTRO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA" y se establecieron criterios para la aplicación de los estándares de emisión fijados por la Resolución S.E. N° 182/1995;

Que la Resolución SEyM N° 108/2001 derogó a la mencionada Resolución S.E. N° 182/1995 y fijó límites a las concentraciones permisibles de contaminantes emitidos a la atmósfera por las unidades de generación de energía eléctrica por vía térmica convencional y, para ciertos casos, la frecuencia de las determinaciones de dichas emisiones a la atmósfera, que deben llevar los responsables de la operación de las centrales de generación térmica por vía convencional;

Que si bien la Resolución ENRE N° 881/1999, fue ratificada por la Resolución SEyM N° 108/2001, en vista a la experiencia habida con la aplicación de la primera y de la complementaria Resolución ENRE N° 371/2000, resulta conveniente proceder a actualizar las pautas y criterios de su aplicación, acordes con las innovaciones tecnológicas que fueron incorporando al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) los generadores, autogeneradores y cogeneradores térmicos por vía convencional;

Que a los efectos de lograr la adecuada interpretación de dichas pautas y criterios que sustentan la presente Resolución, es conveniente proceder a la derogación de las DOS (2) Resoluciones ENRE mencionadas;

Que asimismo, es necesario otorgar plazos para la adecuación a las exigencias de esta nueva Resolución, en la medida que se deban efectuar innovaciones o ejecutar tareas que demandan tiempos mínimos tecnológicos;

Que en el marco de la Resolución SEyM N° 108/2001 es preciso detallar los procedimientos a aplicar para la toma de muestras de las emisiones, para el procesamiento, almacenamiento y remisión al ENRE de los datos obtenidos y adoptar la metodología de cálculo con el que se determinarán las concentraciones límites de contaminantes en las emisiones, para el caso de que se utilicen mezclas de combustibles;

Que a los efectos del análisis de los registros de emisiones y su comparación con los límites permisibles, es necesario contar con los datos de la concentración de oxígeno al momento de efectuarse la medición y en ciertos casos, de los datos de temperatura y velocidad de salida de los gases;

Que por su parte, la ex Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano dictó la Resolución N° 708/1996, mediante la cual adoptó normas internacionales para la selección de las secciones de monitoreo y para la forma de extracción de muestras y la medición de concentraciones de contaminantes en chimeneas, entre las cuales se encuentran las de dióxido de azufre (SO₂), de óxidos de nitrógeno (NO_x) y de material particulado total (MPT), algunas de las cuales han derivado en Normas IRAM, y por lo tanto es conducente incorporar estas últimas como normas de observancia obligatoria para las tareas de monitoreo de parámetros en las emisiones;

Que por las características propias de la actividad de generación térmica, corresponde establecer los criterios que empleará el ENRE ante la eventualidad de tener que evaluar los incumplimientos de los generadores a la normativa vigente;

Que las centrales térmicas que disponen exclusivamente de equipos motogeneradores (ciclo Otto o ciclo Diesel), en cuanto a los registros de sus emisiones a la atmósfera, están alcanzados por la Resolución ENRE N° 570/2009;

Que el Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD está facultado para el dictado de la presente norma, en virtud de lo dispuesto en los Artículos 56 incisos k) y s), 63 inciso g) y su reglamentación contenida en el Decreto N° 1398 del 6 de agosto de 1992;

Por ello:

EL DIRECTORIO DEL ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Derogar las Resoluciones ENRE N° 881/1999 y N° 371/2000.

ARTÍCULO 2.- Aprobar el "PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDICIÓN Y REGISTRO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA" que como ANEXO forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO 3.- Aprobar el APÉNDICE I "Evaluación del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Resolución SEyM N° 108/2001, para unidades de generación que deben efectuar monitoreos puntuales de emisiones gaseosas, de acuerdo a las frecuencias fijadas en el punto 5 del ANEXO a la presente Resolución".

ARTÍCULO 4.- Aprobar el APÉNDICE II "Evaluación del cumplimiento de los valores límites establecidos en la Resolución SEyM N° 108/2001, para unidades de generación que deben efectuar monitoreo continuo de sus emisiones gaseosas, de acuerdo a las frecuencias fijadas en el punto 5 del ANEXO a la presente Resolución".

ARTÍCULO 5.- Las disposiciones aprobadas en los ARTÍCULOS 2, 3 y 4 serán de cumplimiento obligatorio para los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) registrados como generadores, autogeneradores o cogeneradores, en adelante "agentes", a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 6.- Las frecuencias mínimas de monitoreo de las emisiones se encuentran detalladas en el punto 5 del ANEXO a la presente Resolución, para cada tipo de unidad generación de energía eléctrica y por tipo de combustible utilizado.

En el caso de unidades de generación que compartan la misma chimenea, se deberá considerar la suma de la potencias instaladas nominales unitarias de cada una de ellas, a los fines del establecimiento de las frecuencias de monitoreo aplicables establecidas en la presente Resolución y en el punto 3 del Anexo a la Resolución SEyM N° 108/2001.

ARTÍCULO 7.- Los agentes que a partir de las modificaciones introducidas por la presente normativa, tengan la obligación de instalar y operar equipos de Monitoreo Continuo de Emisiones (MCE), deberán prever la instalación de un sensor de oxígeno en el mismo sitio que corresponda a los sensores de NOx, SO₂ y MPT. El plazo previsto para la instalación de todo el equipamiento será de UN (1) año a partir de la fecha de de entrada en vigencia de la presente Resolución.

ARTÍCULO 8.- Los agentes que operen unidades de generación termoeléctrica y utilicen combustibles distintos a los mencionados en la Resolución SEyM N° 108/2001, deberán solicitar la fijación de límites permisibles específicos y frecuencias de monitoreo de las emisiones a la atmósfera desde esas unidades.

Para los agentes nuevos que se incorporen al MEM, la solicitud de límites específicos deberá efectuarse ante la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

En el caso de los agentes que a la fecha integran el MEM, la solicitud de límites específicos será efectuada ante el ENRE dentro de los SESENTA (60) días de publicada la presente Resolución, y la misma será derivada a la SECRETARÍA DE ENERGÍA para su consideración.

Para los agentes que integrando el MEM, utilicen en el futuro combustibles distintos a los mencionados en la Resolución SEyM N° 108/2001, la solicitud de límites específicos deberá presentarse al ENRE con anterioridad al uso de tales combustibles, y la misma será derivada a la SECRETARÍA DE ENERGÍA para su consideración.

ARTÍCULO 9.- Aquellas unidades de generación de energía eléctrica por vía térmica que utilicen exclusivamente combustible gaseoso, distinto del gas natural previsto en la Resolución SEyM N° 108/2001, quedan exceptuadas de la determinación de MPT pero deberán incorporar mediciones de SO₂ a los monitoreos de sus emisiones.

ARTÍCULO 10.- La evaluación de la calidad del procedimiento de monitoreo y su ajuste a las normas de referencia incorporadas en la presente Resolución y su ANEXO, serán efectuados por el ENRE en base a las revisiones y auditorías que realice.

De existir inobservancia de los procedimientos de monitoreo que impliquen la obtención de valores no representativos de las emisiones, se le informará al agente a los efectos que realice la justificación pertinente. En caso de que los argumentos no permitan revertir los inconvenientes detectados, la medición se tendrá por no presentada y se aplicaran las sanciones que correspondan.

ARTÍCULO 11.- Los registros de los resultados de las concentraciones de contaminantes emitidos a la atmósfera, serán almacenados por los agentes e informados al ENRE a través del Sistema Ambiental de acuerdo a las disposiciones establecidas en el punto 4 del ANEXO a la presente Resolución.

ARTÍCULO 12.- Delégase en el Jefe del ÁREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y AMBIENTE las facultades para aprobar y modificar los contenidos de los informes y los modelos de datos para el intercambio de información, relacionada a la evaluación de los monitoreos continuos de emisiones gaseosas.

ARTÍCULO 13.- Las infracciones a la presente Resolución, serán sancionadas de conformidad con lo establecido por el Artículo 77 de la Ley N° 24.065 y cumpliendo los procedimientos establecidos en la Resolución ENRE N° 23/1994.

ARTÍCULO 14.- Remitir copia de la presente Resolución y de su Anexo a la SECRETARIA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN y a CAMMESA.

ARTÍCULO 15.- Notificar a AGEERA, y a los generadores, cogeneradores y autogeneradores térmicos.

ARTÍCULO 16.- Regístrese, comuníquese, publíquese en extracto, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

RESOLUCIÓN ENRE N° 13/2012

ACTA N° 1187

Dr. Enrique Gustavo Cardesa,
Vocal Segundo.-
Dr. Juan Manuel Abud,
Vocal Primero.-

Ing. Luis Miguel Barletta,
Vicepresidente.-



(/web/bibliotd.nsf/da2cfec8fa71d51b032585e500688054/8d472eccfb43cfb7032579920063319e/\$FILE/Anexo.pdf)

Citas legales: Resolución ASPA 0001/2010
 (/web/bibliotd.nsf/6112a4b947f112d80325712a004a9693/4299bd9849b0206f0325779900503291?OpenDocument)
 Resolución ENRE 0023/1994
 (/web/bibliotd.nsf/e6fbc292d8aba6ac0325705100522a9e/03b125e7f11172ad8625656900620125?OpenDocument)
 Resolución ENRE 0371/2000
 (/web/bibliotd.nsf/e6fbc292d8aba6ac0325705100522a9e/01af0b5a80262d110325691400490dbe?OpenDocument)
 Resolución ENRE 0570/2009
 (/web/bibliotd.nsf/e6fbc292d8aba6ac0325705100522a9e/472d83b615592dcc0325767700444926?OpenDocument)
 Resolución ENRE 0881/1999
 (/web/bibliotd.nsf/cccc1c4bbfc83d5703256759004c597b/e9b486d6598f5a02032567bd0054b486?OpenDocument)
 Resolución SE 0182/1995
 (/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864b04256385005ad0be/d34f85d8334525628625656a00649ba7?OpenDocument)
 Resolución SEyM 0108/2001
 (/web/bibliotd.nsf/e6fbc292d8aba6ac0325705100522a9e/59954619d5d6b043032569e600469d60?OpenDocument)
 Resolución SRNyAH 0708/1996
 (/web/bibliotd.nsf/e6fbc292d8aba6ac0325705100522a9e/8ff48b0951c58ef203256b9600601fa4?OpenDocument)
 Decreto 01398/1992
 (/web/bibliotd.nsf/042563ae0068864b04256385005ad0be/682c3422193ee14586256541007dab1b?OpenDocument)
 Ley 24.065 - artículo 56
 (/web/bibliotd.nsf/58d19f48e1cdebd503256759004e862f/42e94350bc7e09d2032567c40070568c?OpenDocument)
 Ley 24.065 - artículo 63
 (/web/bibliotd.nsf/58d19f48e1cdebd503256759004e862f/d18f4ee20d957564032567df005c7d8f?OpenDocument)
 Ley 24.065 - artículo 77
 (/web/bibliotd.nsf/58d19f48e1cdebd503256759004e862f/52471e2ab83a19e003256a560060dd8b?OpenDocument)
 Acta ENRE 1187/2012
 (/web/bibliotd.nsf/99276e734bfe8407032570b6006660b2/89490d382dab638f032579950063c4e0?OpenDocument)